

Syarat dan Ketentuan

Penerima Lisensi bermaksud menggunakan kantor-(kantor) di lokasi yang disepakati oleh Para Pihak dan Penerima Lisensi sepakat untuk mentaati syarat-syarat dan ketentuan ("Syarat dan Ketentuan") sebagai berikut:

1. Lisensi

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berikut ini, Pemberi Lisensi dengan ini memberikan kepada Penerima Lisensi untuk jangka waktu sejak Tanggal Mulai dan berakhir pada Tanggal Berakhir (dengan ketentuan bahwa Pemberi Lisensi memiliki hak untuk mengakhiri Lisensi yang diberikan lebih awal karena pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan) HAK ATAU IZIN untuk:

- menggunakan kantor-(kantor) atau kantor-(kantor) virtual beserta hak bersama dengan Pemberi Lisensi dan penerima lisensi lainnya dari Pemberi Lisensi untuk menggunakan koridor, kamar kecil dan fasilitas/area umum lainnya di bangunan tersebut;
- menggunakan barang bergerak, perabot dan fasilitas lainnya milik Pemberi Lisensi di kantor-(kantor) tersebut seperti yang dijelaskan;
- menggunakan jasa usaha umum lainnya yang ditawarkan oleh Pemberi Lisensi dari waktu ke waktu kepada Penerima Lisensi dengan harga dan tarif yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pemberi Lisensi.

Penerima Lisensi mengakui bahwa perjanjian ini secara tegas bukan merupakan perjanjian sewa atau sewa-menyewa bangunan termasuk kantor-(kantor) atau kantor-(kantor) virtual dan Perjanjian ini hanya memberikan Lisensi kepada Penerima Lisensi sebagaimana diuraikan di atas. Penerima Lisensi sepakat untuk tidak mengalihkan atau memberikan Lisensinya atau membagi penguasaan kantor-(kantor) atau kantor-(kantor) virtual kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi.

2. Biaya Lisensi

Biaya Lisensi sebagaimana yang disepakati wajib dibayar secara penuh setiap 3 bulan di muka, atau yang disepakati lain oleh Pemberi Lisensi, dengan Transfer atau Cek, atau dengan cara pembayaran lainnya yang disetujui oleh Pemberi Lisensi, paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum pada tagihan, kepada rekening Pemberi Lisensi yang ditentukan.

3. Jasa

Pemberi Lisensi atau badan usaha lain yang terkait dengan Pemberi Lisensi dapat memberi Penerima Lisensi jasa-jasa yang tidak tercantum dalam Biaya Lisensi ('Jasa'). Pemberi Lisensi berhak mengenakan biaya kepada Penerima Lisensi atas Jasa yang harus dibayar sesuai dengan tagihan, dan Penerima Lisensi sepakat membayar Jasa tersebut paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum pada tagihan. Pemberi Lisensi memiliki hak untuk mengganti, meninjau atau mengubah biaya tagihan untuk Jasa tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis satu bulan sebelumnya kepada Penerima Lisensi mengenai penggantian, peninjauan atau perubahan biaya tagihan tersebut dan tagihan baru berlaku pada dan sejak tanggal satu bulan berikutnya sejak pemberitahuan tersebut disampaikan.

Terms and Conditions

The Licensee wishes to use serviced office(s) at the location agreed between the Parties, and the Licensee has agreed to comply with the terms and conditions ("Terms and Conditions") as follow:

1. License

Subject to the conditions set out hereinafter, the Licensors hereby grants to the Licensee for a term commencing on the Term Start Date and expiring on the Term End Date (subject always to the right of the Licensor to terminate this License earlier for breach of any of the Terms and Conditions) the RIGHT OR PERMIT to:

- use the serviced office(s) or virtual office(s) together with a right in common with the Licensor and other licensees of the Licensor to use the passage ways, lavatories and other common facilities/areas in the premises;*
- use the chattels, furniture and other facilities of the Licensor in the said serviced office(s) as described;*
- use any other general services that the Licensor may from time to time offer to the Licensee at such charges or rates as may from time to time be determined by the Licensor.*

The Licensee acknowledges that this Agreement shall not constitute a lease or tenancy of the premises including the serviced office(s) or virtual office(s), neither expressed nor implied, and this Agreement only confers a License on the Licensee as detailed above. The Licensee agrees not to assign or give the License to use the service office, or share the use of the serviced office(s) or virtual office(s) to any other party, without the prior written approval of the Licensor.

2. License Fee

The License Fee as agreed must be paid in full amount 3 months in advance, or on other terms agreed by the Licensor, by way of Transfer atau Cheque, or by any other payment method acceptable to the Licensor, no later than the payment due date as indicated on the invoice, to the Licensor's designated account.

3. Services

The Licensor or any other entities associated with the Licensor may provide to the Licensee services not included in the License Fee (the 'Services'). The Licensor shall be entitled to charge the Licensee for these Services payable as invoiced, and the Licensee agrees to pay for such Services no later than the payment due date as indicated on the invoice. The Licensor reserves the right to change, review or vary the charges for such Services on the giving of one month's notice in writing to the Licensee of such change, review or variation of charges and such new charges shall apply on and from the first day of the following month after such notification is given.

Perusahaan yang masih menggunakan alamat Pemberi Lisensi dan/atau PT. Amethyst Global Solusi ("Amethyst") sebagai alamat formal bisnis dalam dokumen legal dan/atau untuk izin usaha, wajib untuk melakukan perpanjangan perjanjian lisensi di Amethyst. Jika perjanjian lisensi tidak diperpanjang dan/atau berakhir dengan alasan apapun, maka Amethyst berhak melaporkan ke pihak-pihak terkait bahwa Penerima Lisensi sudah tidak lagi terdaftar di Amethyst dan semua biaya, kerugian dan/atau konsekuensi dari pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Lisensi.

Jika Penerima Lisensi memutuskan untuk tidak memperpanjang perjanjian lisensi dengan Pemberi Lisensi dengan alasan apapun, maka Penerima Lisensi wajib dengan segera mengirimkan kepada Pemberi Lisensi fotokopi surat domisili dan NPWP dengan alamat Penerima Lisensi yang baru.

4. Uang Jaminan

Uang jaminan harus dititipkan oleh Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi sebagai jaminan jika terjadi kelalaian oleh Penerima Lisensi. Pemberi Lisensi berhak namun tidak wajib memotong uang jaminan atas uang yang terutang oleh Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi untuk Biaya Lisensi atau Jasa atau memperhitungkannya untuk memenuhi jumlah tertentu yang harus dibayar kepada Pemberi Lisensi atau pihak ketiga berkaitan dengan Perjanjian Lisensi ini untuk alasan apapun. Penitipan uang jaminan atau pemotongan dari uang jaminan oleh Pemberi Lisensi tidak membebaskan Penerima Lisensi dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lisensi ini atau bukan berfungsi sebagai pengesampingan atau membatasi hak Pemberi Lisensi untuk mendapatkan ganti rugi dari/terhadap Penerima Lisensi atas pelanggaran Perjanjian Lisensi ini. Pemberi Lisensi berhak menahan uang jaminan sampai semua kewajiban Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian Lisensi ini dipenuhi, atau 60 hari sejak Tanggal Berakhir, tergantung mana yang terakhir. Dengan ketentuan di atas, uang jaminan dapat dikembalikan kepada Penerima Lisensi atas permintaan secara tertulis oleh Penerima Lisensi.

5. Tagihan & Biaya Keterlambatan Pembayaran

Setiap tagihan yang dikeluarkan oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi merupakan tagihan resmi untuk dibayar dan uang yang terutang kepada Pemberi Lisensi sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum pada tagihan akan dikenai biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan, yang dihitung secara harian.

6. Retribusi, Bea dan Pajak Pemerintah

Penerima Lisensi sepakat untuk membayar semua pajak pemerintah setempat atau lainnya yang berlaku yang harus dibayar untuk biaya dan jasa. Seluruh jumlah yang disebutkan dalam Perjanjian Lisensi ini belum termasuk pajak, kecuali dinyatakan lain. Jika Penerima Lisensi lalai melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam bentuk apapun, maka semua kerugian dan/atau denda yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Lisensi dan Penerima Lisensi dengan ini melepaskan Pemberi Lisensi dari segala tanggungjawab dan/atau tuntutan pihak ketiga manapun termasuk instansi pemerintah yang terkait.

Companies that still use the address of The Licensor and/or PT. Amethyst Global Solusi ("Amethyst") as their formal business address in any of their legal documents and/or for business licenses, are required to and must continue to maintain a valid license agreement at Amethyst. In the event the license agreement is not renewed and/or has lapsed for whatsoever reason, Amethyst is entitled to and have the right to report to the relevant authorities and/or parties that the Licensee is no longer registered at Amethyst and any and all costs, loss and/or consequences arising from this clause are the full responsibility of the Licensee.

Should the Licensee decide for whatsoever reason not to renew the license agreement with the Licensor, the Licensee must immediately provide The Licensor with copies of the Licensee's new letter of domicile and Tax ID evidencing the new legal business address of the Licensee.

4. Security Deposit

The security deposit must be lodged by the Licensee to the Licensor as security against default by the Licensee. The Licensor shall be entitled but not obliged to deduct from the security deposit any monies owed by the Licensee to the Licensor for the License Fee or Services or to apply the same towards the satisfaction of any amount that may be payable to the Licensor or to a third party in respect of this License Agreement for any reason. Neither the lodging of the security deposit nor any deduction from it by the Licensor shall relieve the Licensee from any of its obligations under this License Agreement or act as a waiver or otherwise limit the Licensor's right to recover from/against the Licensee for any breach of this License Agreement. The Licensor shall be entitled to hold the security deposit until all the obligations of the Licensee under this License Agreement have been satisfied, or 60 days after the Term End Date, whichever is later. Subject to the above, the security deposit is refundable to the Licensee upon written request by the Licensee.

5. Invoices & Late Payment Charges

Any invoice issued by the Licensor to the Licensee shall constitute a formal demand for payment and any monies owing to the Licensor after the payment due date as indicated on the invoice shall be subject to late payment charges of 5% per month, calculated on daily basis.

6. Government Charges, Rates and Taxes

The Licensee agrees to pay all applicable local and other governmental taxes due for fees and services. All amounts mentioned in this License Agreement are exclusive of such taxes unless otherwise stated. If the Licensee fails or does not fulfill its tax obligations in whatsoever form, all losses/damages and/or penalty that arise are fully the responsibility of the Licensee, and the Licensee herewith indemnifies the Licensor from any and all responsibilities and/or claims from any third parties including the relevant government institutions.

7. Penggunaan dan Pemeliharaan Bangunan

Penerima Lisensi sepakat untuk memelihara semua bagian bangunan, perlengkapan, perkakas dan perabot dan selalu menjaga kebersihan barang tersebut, tidak mengubah atau menambah atau memasang peralatan di bangunan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Lisensi, memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan sehingga merugikan setiap asuransi yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi atau Pemilik/Pengurus Gedung berkaitan dengan bangunan, tidak menginap atau memperbolehkan setiap orang untuk menginap di bangunan, dan mematuhi tata tertib atau peraturan gedung yang ditetapkan oleh Pemberi Lisensi atau Pemilik/Pengurus Gedung dari waktu ke waktu demi pengelolaan bangunan. Penerima Lisensi juga sepakat untuk memperbaiki dengan benar setiap kerusakan di bangunan (tidak termasuk keausan dan keausan yang wajar) termasuk kantor-(kantor) karena kelalaian, kesalahan atau tindakan sengaja atau ceroboh atau pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Lisensi oleh Penerima Lisensi atau setiap orang yang memasuki atau berada di bangunan itu karena disetujui atau dibiarkan oleh Penerima Lisensi. Pemberi Lisensi berhak mengembalikan bangunan seperti keadaan semula atas biaya Penerima Lisensi.

8. Asuransi

Penerima Lisensi atas biaya sendiri mengasuransikan semua barangnya yang berada di bangunan, dan (jika diperlukan) mengasuransikan setiap orang yang terafiliasi dengan Penerima Lisensi yang bekerja didalam bangunan. Pemberi Lisensi tidak bertanggung jawab atas kehilangan, pencurian atau kerusakan barang karena sebab apapun, dan/atau setiap kecelakaan atau kematian dari orang yang terafiliasi dengan Penerima Lisensi pada saat menggunakan atau pada saat berada di kantor-kantor Pemberi Lisensi.

9. Jasa Pengurusan Perijinan

Pengajuan ijin-ijin atas nama Penerima Lisensi termasuk Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan lain-lainnya adalah sepenuhnya tanggung jawab dari Penerima Lisensi. Jika diminta oleh Penerima Lisensi, Pemberi Lisensi akan membantu proses permohonan ijin-ijin tersebut, namun Pemberi Lisensi tidak bertanggung jawab atas disetujuinya atau ditolaknya permohonan tersebut oleh instansi/pihak yang berwenang.

10. Pengakhiran

Pemberi Lisensi berhak untuk menahan jasa dan/atau memasuki bangunan kantor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan menyita sebagai jaminan semua properti Penerima Lisensi yang secara fisik berada di dalam bangunan Pemberi Lisensi, atau dengan pertimbangan Pemberi Lisensi sendiri memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Lisensi ini tanpa pemberitahuan kepada Penerima Lisensi atau melanjutkan Perjanjian Lisensi sebagai Perjanjian Lisensi bulanan:

- Dalam hal Penerima Lisensi tidak membayar biaya atau jasa paling lambat tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum pada tagihan, atau
- Dalam hal Penerima Lisensi melanggar Syarat dan Ketentuan dan tidak memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu tujuh (7) hari sejak diminta secara tertulis oleh Pemberi Lisensi untuk memperbaikinya, atau
- Sejak Penerima Lisensi dinyatakan pailit atau insolven atau melakukan pengalihan untuk kepentingan kreditur Penerima Lisensi

7. Use and Care of Premises

The Licensee agrees to take good care of all parts of the premises, equipment, fittings and furniture and to keep them in a clean condition, to make no alterations or additions or install equipment to the premises without the prior written consent of the Licensor, to ensure that nothing is done that might prejudice any insurance that the Licensor or Building Owner/Management has in relation to the premises, not to stay overnight or permit anyone to stay overnight in the premises, and to comply with any house rules or regulations that the Licensor or Building Owner/Management may from time to time adopt for the management of the premises.

The Licensee also agrees to repair in a proper way any damage to the premises (reasonable wear and tear excluded) including the serviced office(s) resulting from neglect, omission or a deliberate or careless act or a breach of any condition of the License Agreement by the Licensee or any person who enters into or is at the premises with the consent or sufferance of the Licensee. The Licensor shall have the right to reinstate such premises to its original condition at the Licensee's expense.

8. Insurance

The Licensee shall, at its own cost, insure all its goods kept at the premises, and (if necessary) insure all the relevant person or personnel affiliated to the Licensee who are working inside the premises. The Licensor shall not be held responsible for loss, theft or damage of the goods howsoever caused and/or any accident or death of the personnel affiliated to the Licensee during the usage of or while being at the office(s) of the Licensor.

9. License Application Services

Application of licenses in the name of the Licensee including District Domicile Letter, Business Trade License, Company Registration Certificate, Taxable Enterprise and other licenses is fully the responsibility of the Licensee. If requested by the Licensee, the Licensor may assist with the application process of these licenses, however the Licensor is not responsible for the approval nor rejection of the application by the relevant authorities.

10. Termination

The Licensor shall have the right to withhold services and/or re-enter the office suite without prior notice and shall have a general lien on all property of the Licensee physically situated at any of the premises of the Licensor or alternatively at the Licensor's sole discretion terminate this License Agreement without notice to the Licensee or continue the License Agreement as a monthly License Agreement:

- Where the Licensee has failed to pay for fees or services by the payment due date as indicated on the invoice, or*
- Where the Licensee has breached any of the Terms and Conditions and fails to remedy that breach within seven (7) days of being requested in writing by the Licensor to do so, or*
- Upon the Licensee being declared bankrupt or insolvent or making any assignment for the benefit of creditors*

Periode pemberitahuan tertulis yang lamanya sama dengan Periode Pemberitahuan harus disampaikan oleh Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi sebelum Tanggal Berakhir jika Penerima Lisensi tidak bermaksud memperpanjang Perjanjian Lisensi. Jika untuk alasan apapun pemberitahuan tertulis tidak diterima oleh Pemberi Lisensi dari Penerima Lisensi dalam jangka waktu yang ditetapkan di sini, Penerima Lisensi dianggap memperpanjang Perjanjian Lisensi untuk jangka waktu paling lama dua (2) bulan sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat itu dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemberi Lisensi.

Jika Penerima Lisensi memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Lisensi ini sebelum Tanggal Berakhir, Penerima Lisensi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Lisensi mengenai maksudnya sesuai dengan Periode Pemberitahuan, dan membayar dengan penuh sisa Biaya Lisensi sampai Tanggal Berakhir dan uang jaminan, jika ada, akan dianggap hangus seluruhnya.

Jika Penerima Lisensi memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian Lisensi ini pada Tanggal Berakhir, Penerima Lisensi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pemberi Lisensi mengenai maksudnya sesuai dengan Periode Pemberitahuan.

Penerima Lisensi setuju bahwa Pemberi Lisensi dengan alasan apapun mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian Lisensi lebih awal sebelum Tanggal Berakhir. Dalam hal demikian, porsi/nilai pro-rata dari Biaya Lisensi untuk Periode Lisensi yang belum digunakan akan dikembalikan oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi. Jumlah yang akan dikembalikan tersebut di atas adalah jumlah dasar dari Biaya Lisensi yang telah dibayar oleh Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi, berdasarkan perhitungan dari Pemberi Lisensi, dan tidak termasuk pajak dan/atau jumlah lainnya yang mungkin telah dibayar oleh Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi.

Setelah Perjanjian Lisensi berakhir atau berakhir dini karena sebab apapun, Penerima Lisensi segera dan secara damai menyerahkan penguasaan kantor-(kantor) yang sudah kosong dalam kondisi dan keadaan baik sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh klausul 7 Perjanjian Lisensi ini, dan pada saat itu juga menyerahkan semua kunci, kartu akses dan perlengkapan milik Pemberi Lisensi. Pada saat Perjanjian Lisensi berakhir, biaya dapat dikenakan untuk restorasi/pengembalian bangunan pada kondisi semula.

Pemberi Lisensi berhak untuk mengakhiri Perjanjian Lisensi ini, baik sebagian maupun seluruhnya, sewaktu-waktu sebelum masa periode lisensi berakhir, dengan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Lisensi, dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan, penggabungan usaha, akuisisi atau alasan strategis usaha lainnya dari Pemberi Lisensi. Pemberi Lisensi akan berupaya memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penerima Lisensi, dan kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dengan itikad baik guna memastikan transisi berjalan dengan lancar. Pembayaran atas Period Lisensi yang belum terpakai akan dikembalikan berdasarkan perhitungan dari Pemberi Lisensi, setelah dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Semua pajak-pajak yang telah dibayar oleh Penerima Lisensi tidak termasuk dalam perhitungan dan/atau bagian dari jumlah yang dapat dikembalikan/refund.

A written notice period equal to no less than the Notice Period must be given by the Licensee to the Licensor before the Term End Date if the Licensee does not intend to renew the License Agreement. If for whatsoever reason, no written notice is received by the Licensor from the Licensee in such time as stipulated herein, it shall be deemed that the Licensee continues to renew its License Agreement for a maximum term of two (2) months at the then prevailing rate and on terms as determined by the Licensor.

Should the Licensee decide to terminate this License Agreement before the Term End Date, it must give advance written notice of its intention to the Licensor in accordance with the Notice Period, and paying in full the balance of the License Fee for the remaining period until the Term End Date and any deposit remaining, if any, will be forfeited in full.

Should the Licensee decide to terminate this License Agreement on the Term End Date, it must give advance written notice of its intention to the Licensor in accordance with the Notice Period.

The Licensee agrees that the Licensor for whatsoever reason has the right to terminate this License Agreement at an earlier date prior to the Term End Date. In such event, the pro-rated portion/value of the License Fee for the unutilized License Period shall be refunded by the Licensor to the Licensee. Such refunded amount as mentioned above shall only be for the unutilized amount of the License Fee that has been paid by the Licensee to the Licensor, as calculated by the Licensor, and will not and does not include tax and/or any other amounts that may have been paid by the Licensee to the Licensor.

Upon termination or early termination of the License Agreement for any cause, the Licensee shall promptly and peacefully give vacant possession of the serviced office(s) in the condition and state of repair required by clause 7 of this License Agreement, and at the same time hand over all keys, access cards and equipment belonging to Licensor. At the time of termination, a fee may be charged for restoration of premises to its original condition.

The Licensor shall have the right to terminate this License Agreement, in whole or in part, at any time prior to its expiration, upon written notice to the Licensee, in the event of change of ownership, merger, acquisition, or for any other strategic business reason. The Licensor shall endeavor to provide the Licensee with reasonable prior notice of such termination, and both parties agree to cooperate in good faith to facilitate a smooth transition. Payment for the unused portion of the License Period will be refunded based on the calculation of/by the Licensor after deducting all applicable taxes. All taxes that have been paid by the Licensee will not be counted as part of the amount to be refunded.

11. Jaminan Ganti Rugi

Penerima Lisensi sepakat untuk membebaskan dan tetap menjadikan bebas Pemberi Lisensi, pemilik, direktur, pengurus, pegawai, agen, penasihat, anak perusahaan dan afiliasi dari Pemberi Lisensi ("Orang Yang Dibebaskan") dari dan terhadap semua klaim, tagihan, penetapan pengadilan, panggilan pengadilan, gugatan, tuntutan, tindakan hukum, putusan, penetapan, ketetapan, kerugian, denda, biaya, kerugian, tanggung jawab, kewajiban, ongkos atau pembayaran apapun yang dapat dikenakan, ditanggung oleh atau diajukan kepada Orang Yang Dijamin dengan cara apapun berkaitan dengan dan timbul karena Perjanjian Lisensi ini, kegiatan usaha, kelalaian, pelanggaran dan/atau kesalahan dari Penerima Lisensi.

12. Penggunaan Jasa yang Tidak Jujur

Penerima Lisensi sepakat bahwa dirinya tidak akan menggunakan nama, jasa dan bangunan Pemberi Lisensi untuk kegiatan dan/atau tujuan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk melakukan penipuan, penggelapan, perjudian, dan hal-hal lain yang tidak pantas atau bertentangan dengan kesusilaan. Penerima Lisensi sepakat bahwa Pemberi Lisensi memiliki kewenangan mutlak untuk memutuskan keabsahan tujuan Penerima Lisensi menggunakan jasa berdasarkan Perjanjian Lisensi. Penerima Lisensi selanjutnya sepakat bahwa Orang Yang Dijamin tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hukum perdata dan/atau pidana yang timbul karena tindakan Penerima Lisensi.

13. Biaya Penagihan

Jika jumlah yang jatuh tempo dan belum dibayar oleh Penerima Lisensi berdasarkan Perjanjian Lisensi ini diharuskan untuk ditagih oleh atau melalui penasihat hukum dan/atau agen penagih dan/atau arbitrase, Penerima Lisensi sepakat untuk membayar dan/atau mengganti Pemberi Lisensi semua biaya dan ongkos penasihat hukum dan/atau penagih dan/atau biaya arbitrase menurut perhitungan Pemberi Lisensi.

14. Penggunaan Staf Pemberi Lisensi

Kapanpun selama berlakunya Perjanjian Lisensi ini atau dalam jangka waktu 12 bulan sejak Tanggal Berakhir, Penerima Lisensi atau afiliasinya berjanji, dengan alasan apapun, untuk tidak mempekerjakan pegawai Pemberi Lisensi baik sebagai pegawai tetap, harian lepas, paruh waktu, tetap paruh waktu, staf sementara atau konsultan, atau siapapun yang telah keluar kerja dari Pemberi Lisensi dalam 12 bulan terakhir sejak Tanggal Berakhir. Jika terjadi pelanggaran atas klausul ini, Penerima Lisensi akan dikenakan penalty sebesar Rp 150,000,000,- dan Pemberi Lisensi berhak untuk mengambil tindakan hukum terhadap Penerima Lisensi untuk pemenuhan klausul ini termasuk hak untuk tidak mengembalikan uang jaminan kepada Penerima Lisensi.

15. Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan tertulis yang diwajibkan dalam Perjanjian Lisensi dianggap telah disampaikan kepada Penerima Lisensi jika dikirim ke alamat kantor yang digunakan oleh Penerima Lisensi atau diposkan kepada alamat terakhir yang diketahui oleh Pemberi Lisensi, atau dikirimkan secara elektronik kepada alamat email Penerima Lisensi yang diketahui, dan kepada Pemberi Lisensi jika dikirimkan langsung kepada Pemberi Lisensi, atau di email ke Manajer Pusat dengan tanda terima yang sah dari Pemberi Lisensi.

11. Indemnity

The Licensee agrees to indemnify and keep indemnified the Licensor, the Licensor's owner, directors, officers, employees, agents, counsels, subsidiaries and affiliates (the "Indemnified Person") from and against any and all claims, demands, writs, summonses, actions, suits, proceedings, judgments, orders, decrees, damages, penalties, costs, losses, liabilities, obligations, expenses or disbursements of any kind whatsoever that may be imposed upon, incurred by or asserted against any of the Indemnified Person in any way in relation to and arising out of this License Agreement, the Licensee's business activities, negligence, misconduct, and/or omissions.

12. Fraudulent Use of Services

The Licensee agrees that he/she will not use the Licensor's name, services and premises for any activities or purpose that is against the prevailing laws and regulation, including to conduct fraudulent, illicit, unfit, gambling or other unethical activities.. The Licensee agrees that the Licensor has the absolute discretion to decide on the validity of the Licensee's purpose of using the services under this License Agreement. The Licensee further agrees that the Indemnified Person shall not be responsible for any civil and/or criminal law violations that may arise out of the Licensee's act(s)

13. Collection Cost

Should any amount due and outstanding from the Licensee under this License Agreement be collected by or through an attorney at law and/or collection agency and/or arbitration, the Licensee agrees to pay and/or reimburse the Licensor for all fees and costs of the attorney and/or collector and/or arbitration fees and any reimbursable costs based on the calculation of the Licensor.

14. Employment of the Licensor's Staff

At any time during the term of this License Agreement or within 12 months after Term End Date, the Licensee or its affiliates undertakes, for whatsoever reason, not to employ any of the Licensor's employees either as permanent, casual, part time, permanent part time, temporary staff or consultants, or anyone who has left the employment of the Licensor within the last 12 months from the Term End Date. Breach of this clause shall be subject to a penalty of IDR 150,000,000,- and the Licensor shall have the right to take legal action against the Licensee for the fulfillment of this clause including forfeiture of any security deposit of the Licensee held by the Licensor

15. Notice

Any written notice required by the License Agreement is deemed to have been served on the Licensee if delivered to the premises or posted to the last known address, or electronically sent to the last known email address of the Licensee, and on the Licensor only if hand-delivered to the Licensor, or emailed to the Centre Manager with valid proof of receipt from the Licensor.

16. Hukum Yang Mengatur

- a. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
- b. Segala sengketa yang timbul karena atau berkaitan dengan perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Jika jangka waktu 30 hari sejak tanggal timbulnya sengketa telah berakhir dan penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, salah satu pihak memiliki hak untuk menyerahkan sengketa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta menurut peraturan BANI yang berlaku. Dengan perjanjian bersama di atas untuk menyerahkan sengketa kepada BANI, para pihak mengesampingkan haknya untuk menyerahkan sengketa ke pengadilan. Keputusan BANI memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak.
- c. Para pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

17. Pemberian Informasi

Penerima Lisensi dengan ini menyetujui bahwa Pemberi Lisensi berhak untuk memberikan informasi tentang Penerima Lisensi/Perusahaan jika diminta oleh pihak berwenang /Pemerintah.

18. Bahasa

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan ("UU 24/2009"), Para Pihak setuju untuk melangsungkan Perjanjian Lisensi ini dalam dua bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia). Para Pihak selanjutnya setuju bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka teks Bahasa Indonesia akan diubah agar sesuai dengan dan menjadikan teks bahasa Indonesia yang terkait sesuai dengan teks bahasa Inggris yang terkait.

16. Governing Law

- a. *This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia*
- b. *Any disputes arising out of or in anyway relating to this agreement shall be settled amicably by the parties. If 30 days have elapsed from the date on which such a dispute arises, no amicable settlement has been reached, then either party has the right to refer the dispute to Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) in Jakarta in accordance to BANI prevailing rules. By the above mutual agreement to refer any dispute to BANI, the parties waive their rights to refer the dispute to any other court of justices. The decision of BANI shall be final and binding to the parties*
- c. *The parties hereby agree to waive provisions in article 1266 and article 1267 of the Indonesian Civil Code.*

17. Release of Information

The Licensee herewith agrees that the Licensor has the right to provide and release any information of Licensee/Company if so requested by the authorities/Government.

18. Language

In compliance with Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Coat of Arms, and Anthem ("Law 24/2009"), the Parties agree to execute this License Agreement in bilingual (English and Bahasa Indonesia). The Parties further agree that in the event of inconsistency between the Bahasa Indonesia version and the English version, the Indonesian text will be deemed to be amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English text.